东莞洪梅御棋坊工艺品有限公司“8·2”一般起重伤害事故调查报告

2024 年 4 月

目　录

一、基本情况 1

（一）相关单位基本情况 1

（二）事故相关人员基本情况 3

（三）现场勘查 5

（四）事故过程技术分析 14

二、事故发生经过和救援、善后情况 14

（一）事故发生经过 14

（二）应急救援情况 16

（三）事故善后处理 17

三、事故伤亡情况及直接经济损失 17

（一）人员伤亡情况 14

（二）直接经济损失 16

四、事故原因及性质 17

（一）事故直接原因 18

（二）事故间接原因 18

（三）事故性质 19

五、事故相关单位、人员和部门履职情况 19

（一）事故相关单位及人员 20

（二）有关监管部门 21

六、事故责任认定及处理建议 22

（一）建议免予追究责任人员 22

（二）对相关责任单位、个人的处理建议 22

（三）其他处理建议 24

七、事故防范和整改措施 25

东莞洪梅御棋坊工艺品有限公司“8·2”一般起重伤害事故调查报告

2022年8月2日19时22分左右，位于广东省东莞市洪梅镇梅沙村的东莞市御棋坊工艺品有限公司内发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，吸取事故教训，防止类似事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，2022年8月4日，市人民政府批准成立了由洪梅镇党委副书记王栋任组长，洪梅镇应急管理分局、总工会、公安分局、市场监管分局、城管分局、住建局和梅沙村委会等人员组成的事故调查组，并邀请了相关行业领域专家共同开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式，基本查清事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故相关防范措施，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）相关单位基本情况

1.东莞市御棋坊工艺品有限公司（以下简称“御棋坊公

司”），成立于2022年3月15日，法定代表人为张健强，住所为东莞市洪梅镇望沙路洪梅段11号1号楼，统一社会信用代码：91441900MA7J7GAK6F，注册资本：人民币壹佰万元，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：长期，经营范围：一般项目：工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。2021年12月25日，张健强与东莞漩涡家居有限公司签订了《租赁合同》，约定承租涉事厂房，厂房共4层，面积约7100平方米。御棋坊公司成立后，张健强将位于广州市花都区的广州市御圣文化用品有限公司[1]（以下简称“御圣公司”）的生产车间和部分仓库搬迁至御棋坊公司，现场设有开料、打磨、喷漆、包装等工序，开料设在一楼，包装设在二楼，打磨设在三楼，喷漆设在四楼，涉事液压升降作业平台（以下简称“升降平台”）可用于四层楼之间运送货物。其中区永来、刘军、洪美、徐永胜、庄子孝是御圣公司派往御棋坊公司进行相关生产工作的人员，区永来于2022年3月起担任御棋坊公司总经理及主要负责人。

2.东莞漩涡家居有限公司（以下简称“漩涡家居公司”），成立于2020年6月12日，法定代表人为温杏招，住所为广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段11号19号楼528房，统一社会信用代码：91441900MA54TU6H7U，注册资本：人民币

[1]广州市御圣文化用品有限公司，成立于2004年6月23日，法定代表人为张健强，住所：广州市花都区商业大道南昌里经济社，统一社会信用代码：914401017640123944，御棋坊公司成立后御圣公司把原生产车间和部分仓库搬迁至御棋坊公司，由御棋坊公司负责生产，广州、东莞两地仓库共同备货出货。

壹佰万元，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：长期，经营范围：生产销售：家居用品、建材（不含危险化学品）、家具、床上用品、楼梯、木地板、木材、五金交电、家用电器、卫浴用品、厨房用品、装饰材料、门窗、室内外装饰工程设计、建筑工程施工、园林绿化工程施工、电子商务信息咨询、互联网信息服务增值电信业务经营、新能源技术、节能环保技术、智能家居、智能设备、自动化设备、计算机嵌入式设备、计算机软硬件、物联网设备的技术研发、技术转让。2020 年 6 月 12 日东莞漩涡家居有限公司任命温秉和为公司总经理，全权负责公司的所有业务联系和具体工作安排。2019 年 9 月 29 日，温秉和与东莞市粤欣源发展有限公司签订《租赁合同》承租涉事厂房。温秉和于 2020 年 6 月 12 日成立漩涡家居公司，2021 年 12 月左右漩涡家居公司停工，2021 年 12 月 25 日漩涡家居公司将涉事厂房转租给张健强。

（二）事故相关人员基本情况

1.卢生光（死者），男，汉族，广西省容县人，系恒升创意家居（东莞）有限公司[2]（以下简称“恒升家居公司”）法定代表人。2022 年 1 月左右恒升家居公司停工，2022 年 4 月至 6 月卢生光在租用恒升家居公司原厂房的东莞市恒森家居有限公司[3]（以下简称“恒森家居公司”）从事电工作业，

[2]恒升创意家居（东莞）有限公司，成立于 2016 年 5 月 17 日，法定代表人为卢生光，住所：东莞市洪梅镇梅沙村正腾工业园厂区一区三楼，统一社会信用代码：91441900MA4UPKY76T。

[3]东莞市恒森家居有限公司，成立于 2022 年 4 月 1 日，法定代表人为李奎，住所：东莞市洪梅镇望

双方未签订劳动合同。2022年7月恒森家居公司因经营不善，停止雇用卢生光，卢生光开始打散工。据温秉和笔录显示，事发前温秉和偶遇遛狗回来的卢生光，口头通知卢生光到御棋坊公司协助处理升降平台故障，双方未就该事项的报酬进行约定。经查询，卢生光未持有特种作业操作证。

2.区永来，男，汉族，广州市荔湾区人，系御棋坊公司的总经理及主要负责人，事发前联系温秉和找人处理升降平台故障，事发当时不在现场。

3.温秉和，男，汉族，广东省东莞市人，系漩涡家居公司总经理。据温秉和笔录称，事发前温秉和偶遇遛狗回来的卢生光，口头通知卢生光到御棋坊公司协助处理升降平台故障，双方未就该事项的报酬进行约定，事发当时不在现场。

4.庄子孝，男，汉族，海南省海口市人，与御圣公司签订劳动合同，事发前推着手动托盘搬运车（以下简称“搬运车”）进入并乘坐涉事升降平台工作台，导致升降平台故障。

5.洪美，女，汉族，海南省海口市人，与御圣公司签订劳动合同，在御棋坊公司工作，事发前与刘军、徐永胜在事发现场处理升降平台故障，随后卢生光加入协助处理。

6.刘军，男，汉族，四川省资阳市人，与御圣公司签订劳动合同，在御棋坊公司工作，事发前与洪美、徐永胜在事发现场处理升降平台故障，随后卢生光加入协助处理。

7.徐永胜，男，汉族，广东省怀集县人，与御圣公司签

沙路洪梅段11号2号楼301室，统一社会信用代码：91441900MA7MQ4E01P。

订劳动合同，在御棋坊公司工作，事发前与洪美、刘军在事发现场处理升降平台故障，随后卢生光加入协助处理。

（三）现场勘查

1.事故现场

事故发生于御棋坊公司的升降平台处，卢生光随升降平台工作台从四楼坠落至一楼（见图 1），坠落高度约 13.55m。



图 1 卢生光坠落现场

事故当天 17 时 20 分许，搬运车手柄卡住升降平台工作台发生故障（见图 2）。从当时的照片可见，搬运车手柄上部手抓部位的双耳环卡在四楼横梁与工作台之间，将整辆搬运车倒竖起来，工作台在比楼面低约 0.3m 处被卡停。卢生光是在四楼处理搬运车卡住工作台故障时，随工作台一同坠落至一楼，现场还留有当时使用的工具（见图 3）。



图 2 搬运车手柄卡住工作台故障



图 3 事发时四楼的情况

2.涉事升降平台基本情况

涉事升降平台（见图 4）是由东莞漩涡家居有限公司负责人温秉和于 2019 年 11 月左右找人购买并安装，未能提供购买记录、安全操作规程、验收报告等资料，后厂房转租给御棋坊公司，涉事升降平台随厂房一并提供给御棋坊公司使用，双方未就涉事升降平台日常维保事宜进行约定。井道由

车间原洗手间的位置打通改装而成，工作台可从一楼起升至四楼，设备安装时未向有关部门进行报备，经洪梅镇住房和城乡建设局现场核查，涉事部位未改变房屋主体结构。



图 4 涉事升降平台

经现场勘查，涉事升降平台的工作台为长方体，长约 4.50m、宽约 2.0m、高约 2.25m；工作台比一楼楼面低约 0.34m，底部的缓冲装置被破坏，没有移位现象；三个侧面均用护栏与铁网格围蔽，正面为开放式，未设置围栏门；工作台中留有“液压升降作业平台注意事项”标识和“额定载重 450kg、严禁载人、载车”警示标志（见图 5）。液压驱动主机安放在靠外墙的一角（见图 6），型号：YE2-132M-4；额定电压：380V；额定功率：7.5KW。经事故调查组发函至东莞市市场监督管理局洪梅分局核实，此升降平台不属于特种设备。



图 5 工作台中留有的注意事项标识及警示标志



图 6 液压驱动主机安放在靠外墙的一角

一楼升降平台右侧中部有一个黄色、长方形的楼层控制器（每个楼层均有），由五个按键组成，四个楼层按键为绿色，最上一个红色的是“急停开关”。“急停开关”是为了保障装卸货安全，在任一个楼层按下“急停开关”，其他楼层的按键均不能使用。楼层控制器旁张贴有严禁载人标志(见图 7)。每一楼层升降平台井道口都装有电动卷闸门，卷闸门前还有一道推拉式三角防护栏，作为卷闸门打开后的防护装置。



图 7 每个楼层张贴的严禁载人警示标志

涉事升降平台是一种导轨链条式升降作业平台，采用旁置油缸，在起升时由电机带动齿轮泵转动抽油进入油缸，油缸在液压油的压力作用下驱动油缸活塞杆向上运动，带动链条向上升高；链条固定在升降平台工作台上，带动工作台上升。下降时，在工作台自重作用下，通过电磁阀将油缸液压油回流到油箱内，驱动油缸活塞杆向下运动，带动链条下行，链条带着工作台平稳下降。经现场勘查，涉事升降平台两条竖向的油缸活塞杆及与之相连的横杆已收缩到原位，没有受损痕迹；与横杆相连的左侧两条链条断裂（即升降平台被卡住一侧），靠外的一条链条断裂成几段（见图 8、图 9）；右侧的两条悬挂链条没有断裂现象。



图 8 左侧两条悬挂链条断裂情况



图 9 断裂的链条跌落在地面

经专家组认定，涉事升降平台工作台刚被搬运车手柄卡住时，产生的横向阻力施加给导轨，减慢工作台上升速度，但也迫使液压系统压力升高，进一步推动工作台上升；当压力升到规定的数值时，为了保护液压系统安全，溢流阀会自行打开卸压，一部分液压油通过溢流阀流回油箱，使升降平台保持一定的压力来维持上升的动力，与横向施加给导轨的

阻力之间处于平衡，工作台不能上升也不可能下降，如果卡住导轨的压力消失，此时工作台还会完成原来的上升指令。当卢生光将卡住工作台的搬运车手柄打松动，施加给升降平台导轨的压力消失，此时工作台应按原来的指令上行，但现状是工作台快速坠落，说明控制升降平台的动力已经消失，液压系统不起作用，同时“急停开关”也没有人按下，以控制其他楼层的按键不能动作。此时，应该是有人按了下降的按键，给了升降平台液压系统下降的指令，将油缸液压油回流到油箱内，驱动油缸活塞杆及与其相连的横杆、链条向下运动到指定楼层。事后可以看到两条竖向的油缸活塞杆及与之相连的横杆收缩到原位，期间有人在一楼按下按钮，将升降平台降至一楼。在升降平台油缸活塞杆及与其相连的横杆、链条向下运动时，因工作台被卡，导轨受压，工作台维持在高处无法下降，此时工作台处于无动力支撑的悬空状态（示意图见图 10）。据徐永胜的笔录反映，在处理搬运车卡住工作台故障时，他按过三楼的按钮，卢生光随后也按过按钮，其间听到液压运行的声音，与上面的分析一致。所以，当卢生光将卡住工作台的搬运车手柄打松动时，横向施加给导轨的压力消失，工作台快速向下坠落，导向轮与导轨发生摩擦，发出刺耳的响声，并最终坠落至一楼。

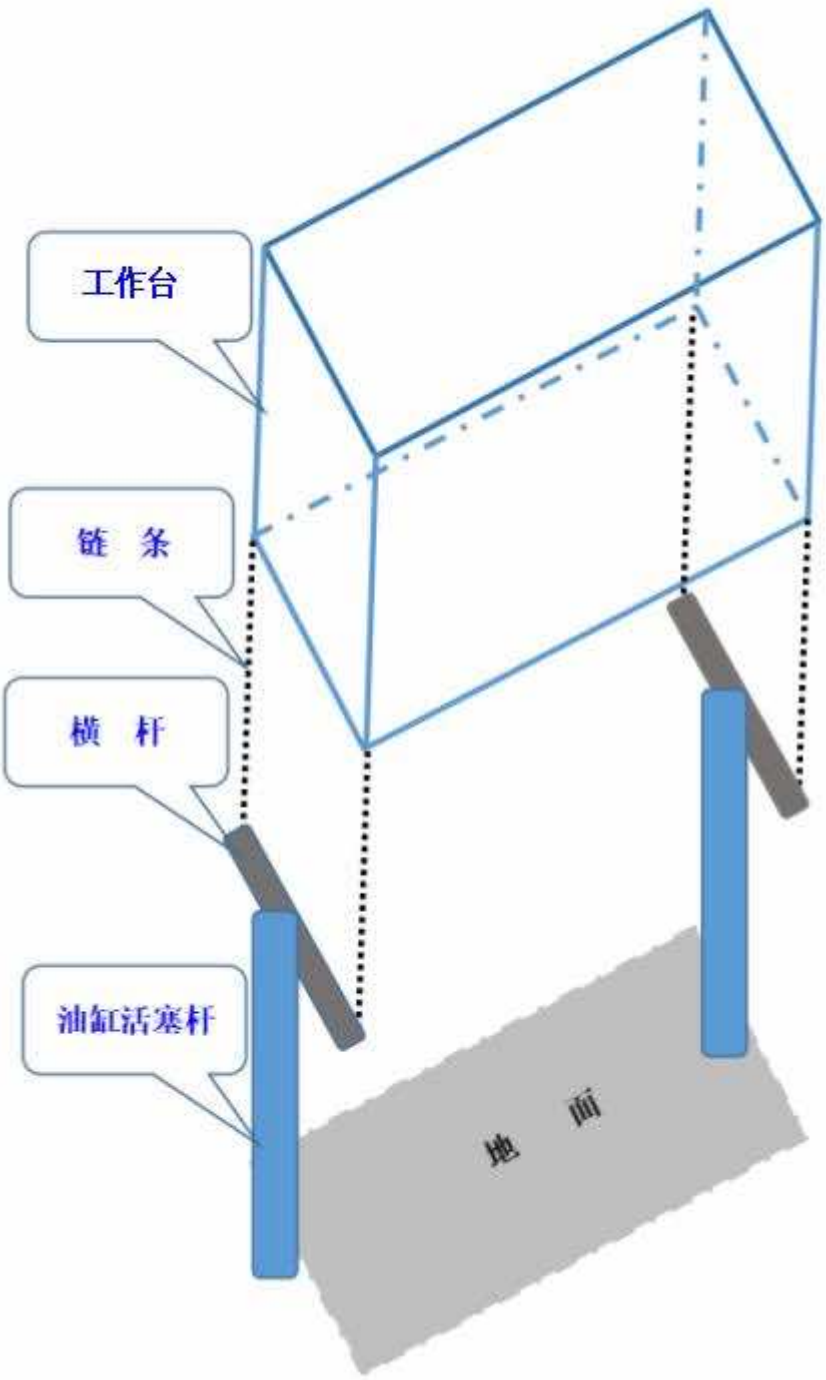


图 10 坠落事故发生前工作台处于无动力支撑的悬空状态示意图

3.涉事搬运车

涉事搬运车为桔红色，长约 1.60m、宽约 0.68m、高约 1.21m，核定载重 3000kg。经现场核查与推测，搬运车手柄卡住工作台的原因是搬运车自三楼上升到四楼的过程中，搬

运车手柄偏出了工作台出口一边的边缘，上升时碰到四楼横梁，横梁阻挡手柄上升，随着工作台上升，手柄被压得越来越低，直至将手柄反转并将搬运车底座竖起（见图 2），并在工作台比楼面低约 0.3m 处将工作台卡停。涉事搬运车在卡住工作台后被拆除的情况见图 11。涉事搬运车碰撞四楼横梁留下的痕迹见图 12。



图 11 涉事搬运车在卡住工作台后被拆除的情况



图 12 涉事搬运车碰撞四楼横梁留下的痕迹

（四）事故过程技术分析

依据现场勘查和有关人员的笔录，还原事故过程如下：升降平台设有“严禁载人、载车”等警示标志，庄子孝违反公司禁令，推着搬运车从二楼进入升降平台工作台并乘坐；庄子孝从三楼出来后，搬运车在上升过程中偏出工作台外，导致搬运车碰到四楼横梁而卡住工作台。刘军、卢生光等人在处理搬运车卡住工作台故障过程中，未采取按下急停开关等相应的安全措施保证升降平台处于安全状态[4]，期间徐永胜、卢生光按了升降平台下降的按键，给了升降平台液压系统下降的指令，通过电磁阀将油缸液压油回流到油箱内，驱动油缸活塞杆向下运动，带动横杆和链条下行，但因工作台被卡，导轨受压，工作台维持在高处无法下降，导致工作台处于无动力支撑的悬空状态。随着卢生光站在工作台内用斧头将卡住工作台的搬运车手柄打松动时，施加给升降平台导轨的压力消失，处于悬空状态的工作台快速坠落，身处工作台内的卢生光随工作台一同坠落导致死亡。

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2022 年 8 月 2 日 17 时 20 分许，御圣公司后勤人员庄子孝，从广州来御棋坊公司备货。他从二楼仓库推着搬运车进入升降平台工作台，打算乘坐到四楼临时仓库拉货。工作台到达三楼时，包装员工赵玉婷说四楼升降平台的卷闸门关

[4]《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）5.10.2 需要进行检查和维修的部位，必须能处于安全状态。

了，庄子孝就从三楼的出口下来，与赵玉婷一起从楼梯走到四楼，搬运车则留在工作台内升到四楼。二人打开锁住升降平台井道的卷闸门，看到搬运车手柄上半部分倒卡在工作台与楼面之间的缝隙，将整辆搬运车翻转竖在工作台里。庄子孝随即返回二楼向仓库主管洪美汇报情况。洪美上到四楼了解情况后，打电话联系开料部主管刘军过去帮忙，刘军以不会维修为由拒绝了洪美。

18 时 30 分许，洪美打电话给总经理区永来报告升降平台工作台被卡故障，请求安排人员维修，区永来通知刘军到现场了解情况。刘军接到通知后到四楼了解情况并拍照发给区永来。洪美以急着出货为由请求刘军帮忙处理，并叫上包装工徐永胜协助。

18 时 50 分许，区永来看到刘军发来的现场照片后，通过微信联系房东温秉和说升降平台出现故障，让他帮忙找人来看看。接到通知后温秉和遇到遛狗回来的卢生光，就跟他说御棋坊公司升降平台出了问题，让他帮忙到现场看看，并说太危险就不要处理。

19 时 10 分许，刘军、洪美分别找来了手持电动砂轮机和几个接电插板等工具，和徐永胜三人商量着把搬运车手柄从中割断，再用斧头把卡住工作台的下部分手柄打下去，升降平台应该能恢复运作。刘军随即使用手持电动砂轮机切割搬运车手柄，徐永胜帮忙扶住搬运车底座。

19 时 15 分许，刘军将搬运车手柄切割到一半左右，卢

生光来到现场，说要先拆下搬运车底座。于是徐永胜帮忙托住底座，刘军和卢生光联手把底座拆除下来，徐永胜将底座放在工作台内。接着，刘军站在4楼楼面上用斧头左右敲打手柄，反复几次后将手柄扳断。

19时22分许，刘军继续用斧头敲打卡住的手柄，想把手柄打下去。在敲了几下之后，刘军和卢生光叫徐永胜去按开关测试升降平台能否运作，徐永胜按了三楼的按钮，但升降平台不运作。刘军接着又敲了几下之后，卢生光去按升降平台开关，升降平台还是不运作。卢生光随即走到工作台上，接过刘军手上的斧头继续敲打，刚敲打了两下就连同工作台一起坠落。刘军第一时间在上面叫“卢师傅”，卢生光没有回答。三人马上往一楼跑，看到卢生光脸朝下趴在工作台上，叫他也没有反应，工作台上有大量的血液。

（二）应急救援情况

2022年8月2日19时24分,徐永胜拨打120急救电话。10分钟左右，120救护车到达现场开始对伤员进行抢救。抢救过程中医生要求现场人员拨打110报警，19时51分，刘军拨打了110报警电话。20时27分许，医生持续抢救无效后，宣告卢生光临床死亡。

事故发生后，洪梅镇党委王栋副书记、王文锋副书记，洪梅应急管理分局、公安分局、市场监管分局、住建局、司法分局、人社分局等单位主要领导和相关业务人员立即赶到事故现场开展指挥处置工作并召开事故现场会。洪梅应急管

理分局、公安分局等有关部门及时对事故现场进行处置，排查事故隐患，在防止事故伤亡和损失扩大的同时，妥善保护事故现场以及相关证据，为后续事故调查现场勘查奠定基础。

经评估，此次救援及时，未造成二次事故，应急救援得当。

（三）事故善后处理

事故发生后，洪梅镇政府高度重视事故善后处理工作，漩涡家居公司、御棋坊公司积极与死者卢生光的家属联系，做好相关善后处理工作，积极与家属进行赔偿协商。2022 年 8 月 5 日，漩涡家居公司、御棋坊公司与死者家属签订《东莞市洪梅镇人民调解委员会调解协议书》，目前该事故善后及赔偿工作已完成。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

卢生光（死者），男，汉族，广西省容县人。东莞市洪梅医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示卢生光的直接死亡原因为闭合性颅脑损伤特重型。

（二）直接经济损失

经统计，截至目前，本起事故造成直接经济损失约为人民币 123 万元。

四、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步

查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量调查询问取证工作，对事故现场进行详细的内外围反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因

1.升降平台设有“严禁载人、载车”等警示标志，庄子孝仍然违规操作，推着搬运车进入并乘坐，导致升降平台故障。

2.刘军、洪美、徐永胜等人在处理升降平台故障过程中未采取按下急停开关等相应的安全措施保证升降平台处于安全状态。

3.卢生光（死者）在未采取按下急停开关等相应的安全措施保证升降平台处于安全状态的情况下，站在处于无动力支撑的悬空状态下的升降平台工作台内处理故障，处理过程中与工作台一同从四楼坠落至一楼（高度约 13.55m）。

（二）事故间接原因

1.御棋坊公司未对从业人员（刘军、洪美、徐永胜）就升降平台的正确使用、故障排除进行相关教育和培训[5]，导致相关人员盲目参与维修，存在违规操作：（1）刘军在处理搬运车卡住工作台故障过程中，未采取按下急停开关等相

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训几个的从业人员，不得上岗作业。

应的安全措施保证升降平台处于安全状态[6]；（2）刘军、洪美、徐永胜等人在处理升降平台故障过程中未采取按下急停开关等相应的安全措施，保证升降平台处于安全状态。

2.御棋坊公司未按照规定如实告知（庄子孝）升降平台存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施[7]；未采取技术、管理措施及时发现并消除升降平台工作台处于无动力支撑的悬空状态的事故隐患[8]。

（三）事故性质

经调查认定，洪梅镇2022年“8·2”一般起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故相关单位、人员和部门履职情况

（一）事故相关单位及人员

1.东莞市御棋坊工艺品有限公司未对从业人员（刘军、洪美、徐永胜）就升降平台的正确使用、故障排除进行相关教育和培训，导致相关人员盲目参与维修，存在违规操作；未按照规定如实告知（庄子孝）升降平台存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；未采取技术、管理措施及时发

---

[6]《液压升降平台使用管理规定》：液压升降平台运行过程中出现故障时，应立即按下紧急制动开关后寻求专业工作人员帮助解决问题，严禁自行采取措施。液压升降平台只可以由一人操作使用，严禁多人在不同楼层同时使用，液压升降平台不使用时必须停在二楼并锁止。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

现并消除升降平台工作台处于无动力支撑的悬空状态的事故隐患。

2.区永来，作为东莞市御棋坊工艺品有限公司总经理，未组织制定升降平台维护保养制度和安全操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划[9]；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除升降平台工作台处于无动力支撑的悬空状态的生产安全事故隐患。

3.东莞漩涡家居有限公司，作为涉事厂房的出租方，未与承租单位东莞市御棋坊工艺品有限公司签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，对承租单位的安全生产工作统一协调、管理不到位[10]。

4.温秉和，作为东莞漩涡家居有限公司总经理，未督促漩涡家居公司与承租单位东莞市御棋坊工艺品有限公司签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，对承租单位的安全生产工作统一协调、管理不到位。

（二）有关监管部门

1.洪梅镇应急管理分局严格按照年度工作计划对全镇工贸企业坚持日常监督检查与专项整治相结合，2022年1月至7

---

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

月，共检查巡查企业866家次，完成整改隐患1097处，发出现场处理措施决定书41份，行政处罚15次，罚款金额73.9229万元。2022年3月8日，洪梅镇应急管理分局执法人员在日常检查中发现涉事场所存在车间砂光机采用布袋除尘系统，未规范设置火花探测报警装置；可燃性粉尘（木粉）除尘系统采用正压吹送粉尘时，未采取火花探测消除等防范点燃源隐患的措施，执法人员向区永来发出现场处理措施决定书责令立即停止使用相关设备，于2022年6月15日复查合格后批准恢复使用。

2.洪梅镇市场监管分局对锅炉、叉车、电梯、起重机械、压力容器、压力管道等特种设备保持高压严管态势，督促企业落实特种设备安全主体责任，做好安全隐患自查自纠、教育培训、班前警示等工作，加强督促指导，确保问题隐患整改到位。**一是**深入开展安全隐患排查整治。截至2022年8月，镇市场监管分局共出动工作人员588人次，检查辖区特种设备使用单位196家次，抽查各类设备434台（套），对存在较大安全隐患的企业下达《特种设备安全监察指令书》29份，立案查处违法使用特种设备案件3宗。**二是**严控设备“飘红率”。安排专人监控即将到期未报检的设备以及已超检验期的“飘红”设备，对即将在一个月内到期的设备提前介入，通过发送信息、书面告知等方式警示相关单位及时报检。对已“飘红”设备现场核查，发现违法行为坚决查处。**三是**开展设备风险监测。依托东莞市特检院的技术力量，对风险较高的特种

设备开展专项质量监督抽查及安全管理指导。2022年8月已完成16家企业65台（套）特种设备的抽检。**四是**对洪梅镇住宅小区155台电梯实现全覆盖安装“互联网+电梯”智慧监管系统，实现政府、物业、维保、业主四方共享共治，对电梯使用、维保、检验、监督等各环节实行一体化、全流程动态管理。

3.梅沙村，是事故发生单位御棋坊公司的属地村。2022年1月份至事故发生前，梅沙村对其辖区内企业检查560家次，排查整改隐患120项。期间梅沙村到东莞御棋坊工艺品有限公司进行安全检查5次，对现场检查发现的安全隐患已要求企业全部完成整改。

六、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告及调查处理条例》（国务院令493号）等法律法规有关规定，对东莞洪梅御棋坊工艺品有限公司“8·2”一般起重伤害事故有关责任单位及人员提出如下处理建议:

（一）建议免予追究责任人员

卢生光在未采取按下急停开关等相应的安全措施保证升降平台处于安全状态的情况下，站在处于无动力支撑的悬空状态下的升降平台工作台内处理故障，处理过程中与工作台一同从四楼坠落至一楼（高度约13.55m），导致事故的发生，对事故负有责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对相关责任单位、个人的处理建议

1.东莞市御棋坊工艺品有限公司未对从业人员（刘军、洪美、徐永胜）就升降平台的正确使用、故障排除进行相关教育和培训，导致相关人员盲目参与维修，存在违规操作；未按照规定如实告知（庄子孝）升降平台存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；未采取技术、管理措施及时发现并消除升降平台工作台处于无动力支撑的悬空状态的事故隐患，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》相关规定对其依法进行行政处罚。

2.区永来，作为御棋坊公司总经理，未组织制定升降平台维护保养制度和安全操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除升降平台工作台处于无动力支撑的悬空状态的生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》相关规定对其依法进行行政处罚。

3.东莞漩涡家居有限公司作为涉事厂房的出租方，未与承租单位东莞市御棋坊工艺品有限公司签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，对承租单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》相关规定对其依法进行行政处罚。

4. 温秉和，作为漩涡家居公司总经理，未督促漩涡家居

公司与承租单位御棋坊公司签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，对承租单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》相关规定对其依法进行行政处罚。

（三）其他处理建议

1.建议由洪梅镇分管安全生产的副书记约谈梅沙村负责人和分管安全生产的负责同志，督促其压实属地监管责任。

2.建议由洪梅镇应急管理分局约谈东莞市御棋坊工艺品有限公司主要负责人区永来、东莞漩涡家居有限公司主要负责人温秉和，督促其加强安全生产管理，切实落实企业安全生产主体责任。

3.建议由洪梅镇分管安全生产的副书记约谈镇应急管理分局分管执法的负责同志和执法股负责人，督促其全面履行综合监管职责，积极指导和监督有关部门强化监管，确保安全监管无死角。

4.建议由洪梅镇分管安全生产的副书记约谈镇市场监管分局分管负责同志和相关股室负责人，督促其加大本行业、领域安全生产监管力度。

5.建议东莞市御棋坊工艺品有限公司、广州市御圣文化用品有限公司根据公司规定对员工庄子孝、刘军、洪美、徐永胜进行内部处理，并将处理结果报洪梅镇应急管理分局备案。

事故涉及其他法律责任，如相关的民事侵权法律责任

等，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

（一）东莞市御棋坊工艺品有限公司要加强安全生产管理，落实“管生产经营必须管安全”，完善本单位的安全生产规章制度和操作规程，加强从业人员安全生产教育和培训，确保从业人员在作业过程中，严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，加大事故隐患排查治理力度，采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，严肃处理违章违规行为。

（二）东莞漩涡家居有限公司要落实安全生产主体责任，进一步完善与承租单位各自的安全生产管理职责，对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（三）洪梅镇安委办要进一步加强安全生产统筹协调能力，对安全生产监管职责界定不清、责任不明的领域或环节，牵头梳理职责分工，并向镇人民政府提出建议，杜绝出现安全生产监管盲区。市场监管分局要按照“目录外要管、目录内要管”原则，进一步明确并完善职能分工，加强对升降平台、电梯等日常监管工作。

（四）梅沙村要完善安全生产责任体系，进一步明确监管职责，细化日常监管事项，加强对辖区内的日常巡查，发现并消除事故隐患。